

0104232-20.2017.8.26.0050

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Luciane Jabur Mouchaloite Figueiredo

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 21ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/04/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 2608/2017 -

102º Distrito Policial - Socorro, 348/2017 - 102º Distrito Policial - Socorro

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GILMAR RODRIGUES DE SOUZA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Luciane Jabur Mouchaloite Figueiredo

Autos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

21ª Vara Criminal

Av. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

0104232-20.2017.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0104232-20.2017.8.26.0050

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 2608/2017 -

102º Distrito Policial - Socorro, 348/2017 - 102º Distrito Policial - Socorro

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GILMAR RODRIGUES DE SOUZA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Luciane Jabur Mouchaloite Figueiredo

Autos nº 8/2018. VISTOS. GILMAR RODRIGUES DE SOUZA, qualificado nos autos, foi denunciado pela Justiça Pública, juntamente com GENILSON LIMA DO REGO, e devidamente processado como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque no dia 21 de novembro de 2017, por volta de 12h30min, na Rua Edson Regis, nº 23, Socorro, nesta cidade, agindo em concurso de agentes, com identidade de propósitos e divisão dos atos de execução, teria trazido e guardado, para fins de tráfico, dois tijolos de maconha, com peso líquido de 1258,4g (mil, duzentos e cinquenta e oito gramas e quatro decigramas) e 580 (quinhentos e oitenta) invólucros plásticos de maconha, com peso líquido de 1125g (mil, cento e

vinte e cinco gramas), além de R\$ 20,00 (vinte reais) em espécie, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Houve prisão em flagrante de ambos os denunciados e para eles foi concedido o benefício da liberdade provisória, nos termos da r. decisão proferida pelo Juízo do Dipo (fls. 87/89). Expedidos alvarás de soltura. Apenas o réu Gilmar foi notificado e apresentou defesa preliminar. O denunciado Genilson foi notificado por edital, porém não compareceu em juízo, nem constituiu advogado, razão pela qual para ele foram suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal (fls. 132). Para o réu Gilmar, a denúncia foi recebida em 05 de agosto de 2019. Nesta data, foi determinado o desmembramento dos autos em relação ao acusado Genilson. Laudo de constatação a fls. 15/17. Laudo químico-toxicológico a fls. 101/103. Produziu-se prova oral, com a oitiva de duas testemunhas comuns e interrogatório de GILMAR. Ao final, manifestaram-se as partes oralmente, na forma do artigo 403, do Código de Processo Penal. É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. Procede o pedido contido na denúncia. A materialidade do delito de tráfico ficou configurada pelo boletim de ocorrência de fls. 09/11, pelo auto de exibição e apreensão das substâncias entorpecentes e do dinheiro (fls. 12/13), pelas conclusões técnicas dos laudos de constatação e de exame químico-toxicológico das substâncias apreendidas (fls. 15/17 e fls. 101/103), ambos com resultados positivos para maconha, e pela prova oral colhida. Também a autoria criminosa de Gilmar ficou bem demonstrada. Na fase policial, por ocasião da prisão em flagrante (fls. 05/06), o réu Gilmar confessou a traficância. Disse que estava na companhia de Genilson, saindo de uma viela localizada. Admitiu que cada um estava com 10 porções de maconha e que iriam vender cada trouxinha por R\$ 5,00 ou R\$ 10,00. Após serem questionados sobre mais drogas, indicaram para os policiais onde estava uma mochila, onde foram encontradas mais porções de maconha. Afirmou que é usuário de maconha. Em juízo, o réu Gilmar admitiu a traficância e a posse de apenas 20 trouxinhas de maconha. Disse que morava na rua vizinha ao local dos fatos e que Genilson residia naquele local. Fez tratamento no Capes por vício em drogas, mas hoje está de alta médica. Na data dos fatos, foi ao local pegar trouxinhas de maconha para vender, para tentar sustentar seu vício na época. Genilson é que ia fornecer as drogas para venda. Traficou somente na época dos fatos. Negou conhecimento sobre os tijolos de maconha e demais trouxinhas de maconha contidos na mochila. Não viu os policiais localizando a mochila com drogas. Não conhecia os policiais anteriormente. Nunca mais teve contato com Genilson. Atualmente, tem oficina como chaveiro e para afiar alicates. Nunca foi preso ou processado. Tem 41 anos de idade. Não teve passagens pela Fundação Casa. Não tem mais contato com drogas. Além da confissão judicial de Gilmar, também o conjunto probatório amealhado revelou-se robusto e suficiente para a condenação de Gilmar pelo tráfico de drogas, inexistente hipótese de absolvição por insuficiência de provas. Os policiais militares Alexandre e Marcio, ouvidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, apresentaram depoimentos seguros e perfeitamente concatenados aos da fase policial. Os policiais não conseguiram reconhecer o réu em audiência, tendo em vista o tempo transcorrido desde os fatos. Os dois policiais contaram que o 1º Batalhão de Choque da Polícia Militar recebeu uma denúncia anônima, através da "Base Aguiar", informando que indivíduos estavam traficando drogas numa viela próxima a uma ciclofaixa, com indicação de endereço. Diante das informações, os milicianos deslocaram-se até o local, onde se depararam com duas pessoas saindo pelo portão de uma habitação coletiva. Eram Gilmar e Genilson, que estavam saindo. Ambos foram abordados e revistados. Com o réu, os policiais encontraram 20 porções de maconha e um telefone celular. Genilson também portava 20 porções de maconha e mais R\$ 20,00. Indagados, o réu e Genilson admitiram que estavam saindo para vender as drogas e contaram que havia mais drogas numa mochila, que estava no corredor. Os policiais foram até o local indicado pelos réus e localizaram a mochila. Na mochila, no canto do corredor de onde saíam os dois rapazes, havia 534 porções de maconha e dois tijolos de maconha ainda por dividir. Diante dos fatos, os acusados foram presos em flagrante e conduzidos até a delegacia. O policial Alexandre não se lembrou qual dos rapazes morava naquele local, mas um deles morava lá. Os policiais não foram até a residência. Todas as drogas apreendidas em posse do réu e de

Genilson estavam distribuídas em porções individuais, prontas para o comércio de varejo. Os policiais não conheciam os acusados anteriormente. Com efeito, o réu Gilmar confessou a traficância, mas negou a posse da totalidade das drogas apreendidas. Em interrogatório judicial, Gilmar afirmou que em sua posse havia tão-somente 20 trouxinhas de maconha e negou tivesse conhecimento sobre a grande quantidade de drogas localizadas pelos policiais na mochila, que estava no corredor da habitação coletiva. Os policiais confirmaram a localização de muita quantidade de drogas na mochila, parte distribuída em porções individuais e parte ainda em tijolos por dividir, mas não souberam dizer qual dos detidos morava naquela habitação coletiva. Não há motivo para desacreditar os policiais, que não conheciam nem Gilmar e nem Genilson e não tinham motivos para mentir e acusar falsamente qualquer deles. O próprio Gilmar, nesta data, disse que não conhecia os policiais anteriormente. Por outro lado, não há motivo para desacreditar do réu Gilmar, que confessou a traficância, mas que não assumiu ter conhecimento das muitas drogas apreendidas na mochila. Os dois réus estão em liberdade provisória desde o início do processo, mas diferentemente de Gilmar, o réu Genilson tomou rumo ignorado e acabou notificado por edital, determinado o desmembramento do feito em relação a ele nesta oportunidade. Nesse contexto, em que somente estão presentes as palavras de Gilmar e dos policiais, sendo que o réu Genilson não compareceu para dar sua versão dos fatos e realizar sua defesa, optando por mudar de endereço e não comunicar este juízo, forçoso atribuir valor à confissão de Gilmar em sua plenitude, visto que coerente e plausível diante dos relatos policiais. Portanto, considero que Gilmar traficava à época dos fatos, tinha ido buscar drogas com Genilson naquela habitação coletiva e realmente estava em posse de 20 porções de maconha destinadas ao comércio ilícito, tudo distribuído em porções individuais e acondicionadas de forma tipicamente utilizada no comércio de varejo, desnecessário flagrante de ato de comércio. Passo ao cálculo da pena de Gilmar. Atentando aos critérios norteadores da fixação das penas previstos no artigo 59, do Código Penal, observo que Gilmar é primário e sem antecedentes. À míngua de circunstâncias judiciais que orientam majoração, fixo a pena no mínimo legal de CINCO ANOS DE RECLUSÃO E QUINHENTOS DIAS-MULTA. A confissão em juízo deixa de incidir sobre a pena, já fixada no mínimo legal, inviável rebaixamento aquém desse patamar legal. Outrossim, aplico o redutor de pena previsto no parágrafo 4º, do artigo 33, da Lei 11.343/06, na fração máxima de dois terços, eis que ausentes nos autos provas que maculem os requisitos legais para tanto, a saber, agente primário, sem antecedentes, e que não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa. Obtenho, então, o resultado de 01 (hum) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, o que torno definitivo à míngua de outras circunstâncias que interfiram na dosagem. O réu está em liberdade provisória e compareceu para acompanhar a instrução e ser interrogado. Está trabalhando e não teve novos envolvimento criminais. Portanto, fixo regime inicial aberto e permito que recorra em liberdade. Considerando a situação econômica do réu, cada dia-multa terá o valor do piso mínimo previsto na lei específica, atualizado monetariamente. Posto isso e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na denúncia e CONDENO GILMAR RODRIGUES DE SOUZA à pena de 01 (hum) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, regime inicial aberto e piso mínimo legal, por infração ao artigo 33, caput, e parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/06. Publicada em audiência, saem os presentes ciente e intimados. Registre-se e cumpra-se. São Paulo, 06 de abril de 2022. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA